INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Asesoría Jurídica

RENOVACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE DIVERSAS APLICACIONES CON DESTINO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (LOTE 1, LOTE 2 y LOTE 3)
(EXP. 26UPN2IN0219)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

- Contrato de **Servicios**.
- Procedimiento **abierto simplificado del artículo 159.6 LCSP**, con **un solo criterio de adjudicación.**
- Valor estimado es **36.834,00 €**
- Tramitación **anticipada.**
- Contrato **NO** sujeto a regulación armonizada

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato consiste en la renovación de los servicios de soporte y mantenimiento de las tres aplicaciones descritas en lotes 1, 2 y 3, para la gestión corporativa con destino distintas unidades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los servicios requeridos son los descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT).

Contrato de **SERVICIOS**, del artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

De conformidad con el art. 99.3 de la LCSP, el objeto se divide en 3 lotes. La división por lotes responde a las características operativas de las aplicaciones que son objeto de cada soporte y mantenimiento, es decir, su naturaleza y funcionalidad. Además, no se establece limitación en el número de lotes al que un mismo licitador pueda presentarse.

Se han establecido los siguientes lotes:

- **Lote1**: Soporte y mantenimiento del **Sistema de Recepción de Noticias de Agencia y Medios de Comunicación DUERO**.

  Son herramientas de consulta que realizan las operaciones de localización de noticias para los usuarios y además está dotada de un conjunto de automatismos que realizan localizaciones de noticias, en tiempo real, y avisan al usuario de la llegada de las noticias de su mayor interés.

- **Lote2:** Soporte y mantenimiento de la **aplicación informática Axon** del gabinete médico del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

  La aplicación se utiliza para la gestión del gabinete médico del Ministerio.

- **Lote3:** Soporte y mantenimiento de los **sistemas SAS** para el tratamiento de la información del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

  Los sistemas SAS son herramientas de análisis y procesado de datos, con la función de representar dicha información para su estudio.

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE26e00089276004
CSV
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://run.gob.es/hsbzvympyF
FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

Código CPV:

Lote 1: 72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software

92400000 - Servicios de agencias de noticias

Lote 2: 72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software

Lote 3: 72267000 - Servicios de mantenimiento y reparación de software

2. NECESIDADES A SATISFACER E IDONEIDAD DEL CONTRATO (art. 28 LCSP)

La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Administración Digital tiene encomendadas, entre otras atribuciones, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información en el ámbito de las competencias del Ministerio, incluyendo la gestión técnica de la contratación de servicios de tecnologías de la información.

Estos sistemas de información y aplicaciones informáticas, actualmente en funcionamiento, dan soporte a distintas unidades del Departamento para la realización de las actividades que les son propias en el marco de sus competencias y procedimientos. Así, la necesidad de su correcto soporte técnico, actualizaciones y mantenimiento correctivo, conforme a las especificaciones del PPT, resulta imprescindible para su funcionamiento seguro y adecuado que permite garantizar la realización de las actividades diarias de estas unidades.

En concreto, el soporte del software del Sistema de Recepción de noticias resulta de especial relevancia para el normal desarrollo de la actividad diaria del Gabinete de Comunicación para la consulta especializada de noticias en tiempo real.

El mantenimiento de la aplicación informática Axon del gabinete médico del Departamento permite a los profesionales del servicio médico llevar la gestión integral, clínica y administrativa, por lo que resulta imprescindible para su trabajo diario.

Finalmente, el mantenimiento de los sistemas SAS del tratamiento de la información estadística resulta imprescindible en el ámbito de las estadísticas analíticas realizadas por la Subdirección General de Estudios Económicos y Estadística en el ámbito de sus funciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la LCSP, y tal como se justifica en la documentación obrante en el expediente, el contrato resulta necesario para el cumplimiento del citado fin, y el objeto y contenido del mismo es idóneo para la satisfacción de las necesidades identificadas.

3. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Valor estimado es **36.834,00 €**

Método de cálculo del valor estimado: El valor estimado se ha determinado sumando el presupuesto base de licitación, IVA excluido, y la totalidad de las prórrogas previstas en el pliego, no estableciéndose en este pliego la posibilidad de modificación.

CONTRATO INICIAL (24 Meses)	PRÓRROGA (24 Meses)	VALOR ESTIMADO
18.417,00 €	18.417,00 €	36.834,00 €

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Secretaría General Técnica
Abogacía del Estado

	CONTRATO INICIAL (24 Meses)	PRÓRROGA (24 Meses)	VALOR ESTIMADO
LOTE 1	8.173,00 €	8.173,00 €	16.346,00 €
LOTE 2	1.728,00 €	1.728,00 €	3.456,00 €
LOTE 3	8.516,00 €	8.516,00 €	17.032,00 €
TOTAL	**18.417,00 €**	**18.417,00 €**	**36.834,00 €**

2. Presupuesto correspondiente a la duración inicial del contrato o presupuesto base de licitación (IVA excluido): **18.417,00 €**

Importe del IVA del presupuesto base de licitación: **3.867,57 €**

	Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido)	IVA 21%	Presupuesto Base de Licitación (con IVA)
LOTE 1	8.173,00 €	1.716,33 €	9.889,33 €
LOTE 2	1.728,00 €	362,88 €	2.090,88 €
LOTE 3	8.516,00 €	1.788,36 €	10.304,36 €
TOTAL	**18.417,00 €**	**3.867,57 €**	**22.284,57 €**

El método del cálculo del presupuesto de licitación se ha realizado tomando como referencia el precio de mercado de los servicios descritos en el PPT.

Presupuesto base de licitación desglosado: De acuerdo con el artículo 100 de la LCSP, el desglose del presupuesto base de licitación es el siguiente:

Los costes indirectos se han calculado aplicando un 20 % sobre el total de costes directos, porcentaje que se considera habitual en el sector TI.

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	TOTAL LOTES
COSTES DIRECTOS	6.810,83 €	1.440,00 €	7.096,67 €	15.347,50 €
COSTES INDIRECTOS 20% sobre los Costes Directos	1.362,17 €	288,00 €	1.419,33 €	3.069,50 €
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	**8.173,00 €**	**1.728,00 €**	**8.516,00 €**	**18.417,00 €**
IVA 21%	1.716,33 €	362,88 €	1.788,36 €	3.867,57 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido)	**9.889,33 €**	**2.090,88 €**	**10.304,36 €**	**22.284,57 €**

En el presupuesto se entienden incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el normal cumplimiento de los servicios contratados, como son los generales, financieros, beneficios, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobación y encargo, tasas, licencias y toda clase de impuestos, excepción hecha del IVA.

No procede el desglose del presupuesto por costes salariales, debido a que dicho coste no forma parte del precio total del contrato [artículo 100 LCSP].

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE26e00089276004
CSV
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://run.gob.es/hsbzvympyF
FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

3. Anualidades y aplicación presupuestaria

La distribución se encuentra dentro de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑO 2029	TOTAL CON IVA
LOTE 1	3.708,50 €	4.944,67 €	1.236,16 €	9.889,33 €
LOTE 2	784,08 €	1.045,44 €	261,36 €	2.090,88 €
LOTE 3	3.864,14 €	5.152,18 €	1.288,04 €	10.304,36 €
TOTAL CON IVA	**8.356,72 €**	**11.142,29 €**	**2.785,56 €**	**22.284,57 €**

Las obligaciones económicas que se deriven para la Administración por el cumplimiento del contrato se atenderán con cargo a la aplicación presupuestaria **17.01.451N.216.**

4. Tramitación anticipada

☒ Sí.
La adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP y la regla 42 de la Instrucción de operativa contable (Orden de 1 de febrero de 1996 del MEH),

☐ No

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de cláusulas administrativas particulares.
- El pliego de prescripciones técnicas particulares.
- El documento de formalización.
- Las ofertas presentadas por los licitadores que resulten adjudicatarios.

5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

- *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).*
- *Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RCAP), en lo que no se oponga a la LCSP*
- *Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.*

La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

En todo lo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, las partes de este contrato se someten a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, en especial al Reglamento UE/2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE26e00089276004
CSV
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://run.gob.es/hsbzvympyF
FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de derecho digitales y normativa complementaria. *Asimismo, será de aplicación la normativa sectorial vigente en cada momento.*
6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES
Dado el carácter electrónico de la presente licitación, las comunicaciones de cualquier tipo entre los licitadores y el órgano de contratación se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, PLACSP): https://contrataciondelestado.es.
7.ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El **órgano de contratación** es la **Junta de Contratación**, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1. de la Orden FOM/1082/2018, de 10 de octubre, por la que se regula la Junta de Contratación del Ministerio de Fomento. Los **datos de contacto** de la Junta de Contratación son: - Dirección Postal: Paseo de la Castellana, 67, 5ª Planta Despacho A-582 - Madrid 28071 - Correo electrónico: contratacion.sgagf@transportes.gob.es - Fax: 915 97 85 70
8. PERFIL DE CONTRATANTE (artículo 63.1 LCSP)
El acceso al perfil del contratante de la Junta de Contratación es el siguiente: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=Yc9bAhPFkZlvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

II.- PREPARACIÓN DEL CONTRATO.

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Deberá cumplirse lo establecido en la Sección primera del Capítulo I del presente pliego.
2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Los enumerados en las Sección segunda del Capítulo I.
3. HABILITACIONES, LICENCIAS O PERMISOS LEGALMENTE NECESARIOS
Todos los empresarios deberán contar con la habilitación o habilitaciones empresariales o profesionales que, en su caso (conforme a la legislación española), sean exigibles para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. No obstante, en el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, estas habilitaciones se verificarán con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidos. Asimismo, cuando ésta exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la actividad de que se trate, deberán cumplir con estos requisitos.
4. SOLVENCIA (art. 87 y 90 LCSP) Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (art. 76.2 LCSP)
Conforme a lo establecido en el 159.6.b) LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional
5. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS
a) **Provisional:** (106.2 LCSP): No se exige.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

b) **Definitiva:** (107.1 LCSP): No se exige conforme a lo establecido en el artículo 159.6.f) no se requerirá la constitución de garantía definitiva. c) **Complementaria** (107.2 LCSP): No se exige.
6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del tres por mil del presupuesto del contrato (152.2 LCSP).

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Los enumerados en la Cláusula 6 del PCAP.

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Se aplicarán los criterios establecidos en la Sección segunda del Capítulo II, con la siguiente ponderación: **Hasta 100 puntos**.

Criterios evaluables mediante fórmulas	Puntuación máxima 100 puntos
1. Precio	Hasta 100 puntos

3. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN (art. 158 LCSP)

Se adjudicará el contrato dentro del plazo:
☒ de 15 días.
☐ de 2 meses

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

1. PLAZO DE DURACIÓN, PRÓRROGAS (art. 29.2 y 4 LCSP) **Y LUGAR DE PRESTACIÓN.**

a) **Plazo de duración**: El plazo de vigencia del contrato será de 24 meses, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028, o desde el día siguiente a la formalización del contrato si ésta fuera posterior.

b) **Prórrogas**: El contrato podrá ser prorrogado una o varias veces antes de la finalización del mismo, hasta un máximo de 24 meses.

c) **Prórroga de continuidad de la prestación**: Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación del servicio, y no pueda interrumpirse el mismo, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, por un periodo máximo de nueve meses, si se dieran las condiciones estipuladas en el artículo 29.4 de la LCSP.

d) **Lugar de prestación**: Subdirección General de Tecnologías de la Información y Administración Digital, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

2. PRECIO, FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y REVISIÓN DE PRECIOS

a) **Precio:**

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

De acuerdo con el art. 309 de la LCSP, el sistema de determinación de precios de esta licitación ha sido el de a **tanto alzado**.

b) **Facturación:**

Conforme a la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, el adjudicatario emitirá las facturas para su abono y las presentará en soporte electrónico a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) incluyendo la siguiente información:

DEPARTAMENTO	**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.**		
ORGANO DE CONTRATACIÓN	NIF	**S-2800441-D S.G. de Administración y Gestión Financiera - Junta de Contratación.**	
ORGANO DESTINARIO	**Subdirección General de Tecnologías de la Información y Administración Digital del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible**		
OFICINA CONTABLE	Código DIR	**GE0014056**	
	Denominación	**INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE**	
UNIDAD TRAMITADORA	Código DIR	**EA0044010**	
	Denominación	**S.G. DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA**	
ORGANO GESTOR	Código DIR	**EA0044010**	
	Denominación	**S.G. DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA**	

La expedición y remisión de facturas electrónicas, será obligatoria en este expediente de contratación.

c) **Forma de pago del precio**:

El pago se efectuará por periodos trimestrales vencidos, mediante libramiento en firme. La factura **trimestral** correspondiente vendrá acompañada de un certificado de conformidad expedido por el responsable del contrato correspondiente previa comprobación y certificación de cada una de las unidades en cuyas instalaciones se presta el servicio.

La forma de pago será la siguiente:

- enero-marzo
- abril-junio
- julio-septiembre
- octubre-diciembre

Estos trimestres se han calculado teniendo en cuenta que el primer mes facturable es enero de 2027, en otro caso, se adaptarán a la fecha de inicio. El primer y/o último periodo de la contratación, cuando no coincidan con un periodo trimestral completo de los indicados anteriormente, se abonarán por el periodo que corresponda.

d) **Revisión de precios:** Este contrato no tendrá revisión de precios.

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (artículo 202.1 y 2 LCSP)

Se exigirán al contratista y a los subcontratistas (artículo 202.4 LCSP).

El adjudicatario deberá respetar y proteger el medio ambiente. Cualquier documento asociado a la ejecución del contrato debe ser suministrado por medios electrónicos para fomentar el ahorro de papel.

Forma de acreditación: Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario enviara una declaración responsable donde conste que cumple con dicha condición especial de ejecución

4. PENALIDADES.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato calificadas como especiales, (202 LCSP), y de los medios adscritos a la ejecución del contrato calificados de obligaciones esenciales (76.2 LCSP), conforme al artículo 192.2 LCSP y cláusula 21 de este pliego.

b) Por cumplimiento defectuoso de las condiciones de ejecución del contrato calificadas como especiales, (202 LCSP) y, en su caso, de los medios adscritos a la ejecución del contrato calificados de obligaciones esenciales (76.2 del LCSP), conforme al artículo 192.2 LCSP y cláusula 21 de este pliego.

c) Por incumplimiento total o defectuoso de las obligaciones establecidas en los pliegos o de las condiciones ofertadas por el contratista.

La cuantía de las penalidades impuestas al contratista, por cualquiera de las causas señaladas, no podrá ser superior al máximo legal del 10% del precio del contrato, ni el total de las mismas exceder el 50 % del precio del contrato, en ambos casos IVA excluido (artículo 192.1 LCSP).

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

No hay modificaciones previstas (artículo 204 LCSP y cláusula 22 de este pliego).

El contrato podrá ser modificado si se cumplen los requisitos contemplados y alguno de los supuestos tasados en el artículo 205 de la LCSP. En estos casos, la modificación acordada por el órgano de contratación será obligatoria para el contratista, cuando su cuantía no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido.

6. SUBCONTRATACIÓN

☐ No procede.

☒ El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto del contrato, conforme al artículo 215 y 216 de la LCSP y cláusula 18 de este pliego.

7. CESIÓN DEL CONTRATO

☐ No procede.

☒ El contratista podrá ceder sus derechos y obligaciones dimanantes de este contrato a un tercero, conforme al artículo 214 de la LCSP y cláusula 17 de este pliego.

8. PERSONAL A SUBROGAR

☒ No procede.

☐ Sí procede (Consulta datos de personal a subrogar en Anexo 5 a este Pliego)

9. UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.RESPONSABLE DEL CONTRATO

Unidad de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato: Subdirección General de Tecnologías y Administración Digital.

Responsable del contrato: Un Jefe de Área de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Administración Digital.

V.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

1. PLAZO DE GARANTÍA

1 mes a partir de la recepción o conformidad de la totalidad de la prestación del servicio (artículo 210.3 y 311.4 de la LCSP).

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Abogacía del Estado

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 10
Sección primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 10
Cláusula 1. Formalidades de los documentos. 10
Cláusula 2. Sobres en los que se incluye la oferta. 10
Cláusula 3.- Presentación de las proposiciones. 10
Cláusula 4.- Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores. 12
Cláusula 5.- Confidencialidad de la oferta. 12
Sección segunda.- LOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 12
Cláusula 6.- Contenido del sobre único "*Documentación administrativa de carácter general y *criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula". 12
Sección tercera. - CONDICIONES DE APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 14
Cláusula 7.- Condiciones de aptitud para contratar con el sector público. 14
CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 16
Sección primera. - JUSTIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO 16
Cláusula 8.- Justificación del procedimiento y de los criterios de valoración. 16
Cláusula 9.- Apertura del Sobre Único 16
Sección segunda. - CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 17
Cláusula 10.- Enumeración y valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas. 17
Cláusula 11.- Ofertas anormalmente bajas (art. 149 LCSP). 18
Cláusula 12.- Valoración global de las ofertas. 19
Cláusula 13.- Adjudicación y formalización del contrato. 19
CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO 22
Cláusula 14.- Responsable del contrato. 22
Cláusula 15.- Plazos. 22
Cláusula 16.- Precio y régimen de pagos. 22
Cláusula 17.- Cesión de contrato 23
Cláusula 18.- Subcontratación. 23
Cláusula 19.- Lugar de realización. 23
Cláusula 20.- Condiciones especiales de ejecución del contrato 23
Cláusula 21.- Penalidades. 23
Cláusula 22.- Modificación del contrato. 24
Cláusula 23.- Gastos exigibles al contratista. 24
Cláusula 24.- Daños a terceros. 24
Cláusula 25.- Propiedad intelectual. 25
Cláusula 26.- Confidencialidad del contratista durante la ejecución del contrato 25
Cláusula 27.- Protección de datos. 25
Cláusula 29.- Personal del contratista: 26
Cláusula 30 Condiciones de subrogación de personal (artículo 130 LCSP) 28
CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 28
Cláusula 31.- Cumplimiento del contrato. 28
Cláusula 32.- Resolución del contrato. 29
Cláusula 33.- Plazo de garantía. 29
CAPÍTULO V.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RÉGIMEN DE INVALIDEZ, RECURSOS Y JURIDICCIÓN COMPENTE 29
Cláusula 34.- Prerrogativas del órgano del órgano de contratación. 29
Cláusula 35.- Régimen de Invalidez. 29
Cláusula 36.- Recursos y jurisdicción competente. 30
ANEXO 1: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE 31
ANEXO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA - LOTE 1 34
ANEXO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA - LOTE 2 35
ANEXO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA - LOTE 3 36
ANEXO 3 MODELOS DE NOTIFICACION DE SUBCONTRATACIÓN 37

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO

Sección primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Cláusula 1. Formalidades de los documentos.

Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o tener la consideración de auténticos según la legislación vigente.

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RCAP, los documentos se presentarán en castellano. En el caso de empresas extranjeras, también deberán presentar la documentación exigida traducida el castellano.

Cláusula 2. Sobres en los que se incluye la oferta.

Las personas o entidades que deseen tomar parte en el presente procedimiento de licitación, deberán presentar sus proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, estructurada en los sobres que se indican en el cuadro de características (apartados II.2) y en las cláusulas de este Pliego.

El sobre deberá ir firmado electrónicamente por el representante del licitador a través de la *"Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas*", de conformidad con el procedimiento establecido en la *Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas*, disponible en la dirección: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

Para licitar se presentará los siguientes **SOBRES O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS:**

- Un **único sobre** con dos archivos electrónicos, **por cada lote al que se licite**:
    - Archivo electrónico Nº. 1 ***"Documentación administrativa de carácter general".***
    - Archivo electrónico Nº. 2 **"Oferta relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula".**

El sobre deberá ir firmado electrónicamente a través de "*Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas*", de conformidad con el procedimiento establecido en la *Guía de los servicios de Licitación Electrónica para Empresas.*

Cláusula 3.- Presentación de las proposiciones.

La presente licitación tendrá carácter exclusivamente electrónico.

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, PLACSP) -https://contrataciondelestado.es-, de acuerdo con lo previsto en la *Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas* que está disponible en la siguiente dirección: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los sobres que componen las ofertas mediante la "*Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas*".

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la PLACSP y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver *Guía de Utilización de la Plataforma de*

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

Contratación del Sector Público para Empresas – Guía del Operador Económico disponible en el anterior enlace.

Especialmente, en PLACSP, la presentación electrónica de ofertas requiere que:

- Los operadores económicos estén registrados en PLACSP y deban informar tanto los datos básicos como los adicionales.

- Los licitadores accedan a la PLACSP con su usuario de operador económico registrado y muestren su interés en la licitación correspondiente, es decir, la agreguen a su lista de favoritos, llamada "*Mis Licitaciones*". Esta acción habilita el acceso del usuario a la *Herramienta de Presentación y Preparación de Ofertas* de PLACSP

- Los licitadores adjunten y firmen electrónicamente **toda** aquella documentación y sobres que solicite el órgano de contratación, según las instrucciones contenidas en este pliego, así como en la *Herramienta de Presentación y Preparación de Ofertas* de PLACSP. Para ello, la empresa debe disponer de, al menos, un certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios de certificación reconocido por la "*Aplicación de validación de firma y certificados online*", VALIDe –https://valide.redsara.es-.

- El cumplimiento de unos mínimos requisitos técnicos relacionados con la máquina virtual Java y que se detallan en la "*Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas*" que PLACSP pone a disposición de los licitadores.

- Si el licitador es una UTE (Unión Temporal de Empresas) es preciso que la persona que está cumplimentando la oferta en la Herramienta de PLACSP indique si la documentación para satisfacer un requisito de participación, o una pluralidad de ellos, se considera aportada a todos los efectos en nombre de la UTE en su conjunto o, por el contrario, se refiere a un miembro concreto. En el primer caso, no será necesario aportar ninguna documentación adicional a nivel de miembro de la UTE. Sin embargo, en el segundo caso, la Herramienta va a solicitar la aportación de documentos a nivel de cada uno de sus miembros. Si esa documentación no se satisface no es posible realizar la firma del sobre ni, por ello, la presentación de la proposición.

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos.

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, y supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de contratación comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licitador no será tenida en cuenta.

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No se admitirán proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores en el perfil del contratante del órgano de contratación (www.contrataciondelestado.es) garantizando así, el acceso a los mismos por medios electrónicos.

La aplicación "*Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas*", generará, una vez realizada la presentación de la oferta (opción "presentar documentación" de la citada aplicación) un justificante en el que figuran los datos básicos del licitador y un resumen de la presentación

Cada licitador no podrá suscribir más de una proposición, ya licité individualmente o agrupado en UTE (artículo 139.3 LCSP), ni presentar variantes (artículo 142 LCSP).

Cláusula 4.- Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores.

Dado el carácter electrónico de la presente licitación, las comunicaciones de cualquier tipo entre los licitadores y el órgano de contratación se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es. Del mismo modo, las comunicaciones que el órgano de contratación tenga que remitir a los licitadores se realizarán por el citado medio.

Todas las cuestiones de los licitadores durante la licitación serán únicamente planteadas a través de la PLACSP y respondidas a través de la misma. Las respuestas del órgano de contratación tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del contratante con objeto de garantizar la igualdad en el procedimiento de licitación (artículo 138.3 LCSP)

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se hará por medios electrónicos a través del perfil de contratante (apartado I..8 del cuadro de características), por lo que el órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación complementaria (art. 138 LCSP). El acceso que será libre, directo, completo y gratuito.

Cláusula 5.- Confidencialidad de la oferta.

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 LCSP, los contratistas podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal.

La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta, respetándose en todo caso lo dispuesto en la *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*.

Sección segunda.- LOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRÓNICOS: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.

Cláusula 6.- Contenido del sobre único "*Documentación administrativa de carácter general y *criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula".

En el sobre único se presentarán los siguientes documentos, y ajustándose al orden en que a continuación se citan:

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

a) **ARCHIVO Nº1: DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE DEL LICITADOR**, debidamente firmada, (en el caso de UTE, se presentará una declaración por miembro) conforme al modelo que figura como **ANEXO 1** a este Pliego, que incluirá:

a. La declaración de que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.
b. Declaración de que la empresa cuenta con las habilitaciones y autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto de este contrato requeridas en el **apartado II.3 del Cuadro de Características**.
c. Declaración de que la empresa se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
d. Declaración de que se compromete a cumplir todas las condiciones especiales de ejecución establecidas en el **apartado IV.3 del Cuadro de Características**.
e. Declaración de que la empresa no está incursa en alguno de los supuestos de prohibiciones de contratar a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.
f. En el caso de que el licitador sea extranjero, declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, y renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que, en su caso, pudiera corresponder al licitante.
g. Declaración sobre la pertenencia o no a un grupo empresarial (entendiendo como tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio), a los efectos de los previsto en el artículo 86 del RGLCAP.
h. Declaración sobre las circunstancias reflejadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público no han experimentado variación alguna.
i. Aceptación del correo electrónico como medio para la recepción de los avisos de comunicaciones y notificaciones que se efectuarán a través del sistema de comunicaciones por comparecencia electrónica de la PLACSP o mediante dirección electrónica habilitada.

   A tal efecto, los licitadores deberán designar en la declaración una única dirección de correo electrónico (en caso de UTE también se indicará un único correo electrónico) que, igualmente, deberán dar de alta en la PLACSP (https://contrataciondelestado.es). El acceso a las comunicaciones y notificaciones por comparecencia electrónica requiere el uso de un certificado digital de persona física aceptado por la plataforma de validación @firma (DNI electrónico o certificados de la Fábrica de Moneda y Timbre, entre otros).
j. Declaración responsable relativa a la condición de PYME o no de la empresa licitante (artículo 328.4 LCSP), por lo que es necesario que el licitador cumplimente número de empleados, volumen de negocios anual y balance general.
k. En el caso de que se licite en UTE, se presentará una declaración responsable por cada miembro de la misma, debidamente firmada, y con el contenido indicado en el apartado anterior. Se indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios, su participación en la unión, el compromiso de constituirla formalmente en caso de resultar adjudicataria, y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de la UTE frente a la Administración.
l. En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una declaración responsable, debidamente firmada.

Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato (art. 140.4 LCSP).

El órgano de contratación podrá solicitar a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Esta declaración deberá estar **firmado electrónicamente por el licitador o su representante con poder suficiente.**

En su caso, aquellos licitadores que **no se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público** deberán aportar acuse de recibo de la solicitud de inscripción emitida por el correspondiente Registro (**de fecha anterior a la fecha final de presentación de ofertas**) y una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

b) ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LOTE AL QUE SE LICITE, debidamente firmada será formulada con arreglo al **ANEXO 2** de este pliego.

El precio total de la oferta, expresado en euros con un máximo de dos decimales, comprenderá toda clase de gastos derivados del contrato y se indicará, como partida independiente, el importe del I.V.A. que deba soportar la Administración.

La oferta se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido.

A todos los efectos, se entenderá que en las ofertas presentadas están incluidos todos los gastos que el licitador deba realizar, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se detallará de forma independiente, en su caso.

La infracción de estas normas dará lugar a no admitir a la licitación a ninguna de las propuestas por él suscritas.

Sección tercera. - CONDICIONES DE APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO

Cláusula 7.- Condiciones de aptitud para contratar con el sector público.

1. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP).

De acuerdo con el artículo 159.4 LCSP **todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público**, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.

2. Capacidad de obrar (arts. 65, 66, 67, 68 y 69 LCSP).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la LCSP, podrán optar a la adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios (art. 69 LCSP), que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

Las empresas extranjeras no pertenecientes a Estados de la Unión Europea ni a Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo podrán optar a la adjudicación del contrato cuando sus Estados admitan a su vez, en forma sustancialmente análoga, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y los entes, organismos o entidades del sector público de dichos Estados asimilables a los enumerados en el artículo 3 del LCSP (art. 68 del LCSP).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.4 del LCSP, las circunstancias relativas al cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar con la Administración deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Tendrán capacidad de obrar para contratar con la Administración las:

- **Personas naturales**: Si el empresario fuera persona natural tendrá capacidad de obrar cuando la ostente de acuerdo con su Ley nacional. No obstante, las personas naturales extranjeras incapaces según su ley nacional tendrán capacidad de obrar para contratar si la causa de incapacidad no está reconocida en la Ley española.

- **Personas jurídicas:** Si el empresario fuera persona jurídica tendrá capacidad de obrar cuando se encuentre debidamente constituida de acuerdo con su Ley nacional y las prestaciones del contrato estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

- **Uniones temporales de empresarios (UTE):** Podrán optar a la adjudicación del contrato las uniones de empresarios que proyecten constituirse temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

  La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción (art. 69.4 LCSP).

  Los empresarios interesados en licitar en unión temporal de empresarios podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, especificando dicha circunstancia (art. 69.7 LCSP).

  Conforme al artículo 69.8 de la LCSP, si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las que la integren quedase incursa en prohibición de contratar.

Todos los empresarios deberán contar con la **habilitación empresarial o profesional** que, en su caso (conforme a la **legislación española**), sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato (apartado II.3) del cuadro de características de este Pliego).

No obstante, en el caso de **empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo,** esta habilitación se verificará con arreglo a la **legislación del Estado en que estén establecidos**. Asi-

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

mismo, cuando ésta exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la actividad de que se trate, deberán cumplir con estos requisitos.

3. **<u>Prohibiciones para contratar</u> (art. 71 LCSP).**

   No podrán contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 del LCSP.

4. **<u>Criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional</u>.**

   Conforme a lo establecido en el 159.6.b) LCSP se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

5. **<u>Reglas especiales para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos previos</u>.**

   Uniones Temporales de Empresarios (UTE).

   Cuando el licitador sea una UTE, cada uno de los empresarios que la compongan deberá acreditar su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitaciones exigidas, solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

   A efectos de determinar la solvencia de la UTE, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, de acuerdo con los artículos 24 y 52 del RGLCAP.

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Sección primera. - JUSTIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Cláusula 8.- Justificación del procedimiento y de los criterios de valoración.

A los efectos de la justificación exigida en el artículo 116.4 LCSP sobre elección del procedimiento y criterios de adjudicación, se hace constar que:

- La adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159.6 de la LCSP.
- La adjudicación del contrato se realizará atendiendo a la mejor relación calidad-precio y criterios relacionados con los costes, como el precio. (145 LCSP)
- Este expediente se tramita de forma **ORDINARIA** de acuerdo con lo establecido en los Artículos 116 y 117 de la LCSP.

Cláusula 9.- Apertura del Sobre Único

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura del Sobre único (Archivo nº 1), a efectos de comunicar los defectos u omisiones subsanables que se aprecien y, en su caso, determinar los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento. Si se hubiesen apreciado defectos subsanables, se concederá un plazo de tres días hábiles para su subsanación. Si no se subsanaran los defectos o se presentase la subsanación fuera de plazo, se entenderá retirada la correspondiente oferta.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía General del Estado

Posteriormente se realizará la apertura electrónica del Archivo nº 2 del sobre. Sólo se abrirán las ofertas de aquellos licitadores que cumplan con los requisitos de admisión (Archivo nº 1).

Sección segunda. - CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cláusula 10.- Enumeración y valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas.

Los criterios evaluables mediante fórmulas son los consignados en el cuadro de características apartado III.2.

Se valorarán en este apartado los siguientes criterios:

Criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas	**Puntuación máxima 100 puntos**
1. Precio	Hasta 100 puntos

a) Valoración del precio (oferta económica). Máximo 100 puntos

Para realizar la valoración del precio se determinará, en primer lugar, el grado de dispersión (representada por la letra griega sigma escrita en minúsculas, σ**)** de las bajas de las ofertas respecto al presupuesto base de licitación, es decir, se calculará la desviación típica o estándar de las bajas de las ofertas.

Las ofertas que se utilizarán para realizar la valoración del precio serán las formuladas por los licitadores admitidos y no incluirán el IVA/IGIC/IPSI. Así mismo, a efectos de la valoración del precio, el valor del presupuesto base de licitación no incluirá el IVA/IGIC/IPSI.

Por tanto, en primer lugar, se calcularán las bajas de las ofertas con respecto al presupuesto base de licitación, expresadas en %:

$$BO_j = 100 \times \left(1 - \frac{Of_j}{PB}\right)$$

Seguidamente se determinará el valor de la baja media:

$$BM = \frac{1}{n} \times \sum_{j=1}^{j=n} BO_j$$

Finalmente, se calculará el valor de la desviación típica de las bajas de las ofertas:

$$\sigma = \left(\frac{\sum_{j=1}^{j=n}(BO_j)^2 - n(BM)^2}{n}\right)^{1/2}$$

Donde,

BO_j = Baja de la oferta económica (%) del licitador j con respecto al presupuesto base de licitación.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

PB = Presupuesto base de licitación sin IVA/IGIC/IPSI

Of_j = Importe de la oferta del licitador j sin IVA/IGIC/IPSI

BM = Baja media

n = número de ofertas

Una vez determinado dicho grado de dispersión, para realizar la valoración del precio de las ofertas se tendrá en cuenta lo siguiente:

b) Si σ ≥ 5, entonces se aplicará la siguiente fórmula:

$$Puntuación_j = 100 \times \frac{PB - Of_j}{PB - Importe\ de\ la\ oferta\ más\ económica\ admitida}$$

c) Si σ < 5, entonces se aplicará la siguiente fórmula:

$$Puntuación_j = 100 \times \frac{Importe\ de\ la\ oferta\ más\ económica\ admitida}{Of_j}$$

Donde,

PB = Presupuesto base de licitación sin IVA/IGIC/IPSI

Of_j = Importe de la oferta del licitador j sin IVA/IGIC/IPSI

Cláusula 11.- Ofertas anormalmente bajas (art. 149 LCSP).

Para identificar los casos en que una oferta se considera anormal, se aplicarán los siguientes criterios:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación impuestos indirectos excluidos en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la valoración de la oferta económica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y a la adjudicación del contrato.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

Para el seguimiento pormenorizado de la ejecución del contrato adjudicado a una oferta incursa en presunción de anormalidad se establece como límite un incumplimiento del 25% de la obligación de facturar en el plazo legalmente establecido.

Cláusula 12.- Valoración global de las ofertas.

La valoración global de las ofertas será el resultado de sumar la puntuación obtenida en los criterios evaluables mediante fórmulas.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 150.1 LCSP y 22 del Real Decreto 817/2009, la Junta de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego pudiendo solicitar para ellos cuantos informes técnicos estime pertinentes.

En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios de forma sucesiva y en el orden que se indica, de modo que tendrán preferencia en la adjudicación las empresas o entidades:

1. Que hayan acreditado tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al que imponga la normativa. Si varias empresas cumplieran este requisito, tendrá preferencia en la adjudicación la que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
2. Que hayan acreditado su condición de empresas de inserción según la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
3. Que hayan acreditado que promueven medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 34 de la *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres*.
4. Que hayan obtenido la mejor puntuación en el criterio al que se otorga la mayor ponderación: en este caso, el precio.

Por último, si a pesar de aplicar los criterios anteriores no fuera posible dirimir el empate, se acudirá al sorteo, que se realizará en acto público para el que se convocará previamente a las partes.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere la presente cláusula será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo, de acuerdo con lo establecido en el art 147 de la LCSP.

Cláusula 13.- Adjudicación y formalización del contrato.

Realizada la clasificación de las proposiciones y dirimidos, en su caso, los desempates, se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público que la empresa clasificada en primer lugar está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el ROLECSP se requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar.

Se requerirá al licitador clasificado en primer lugar para que, en el plazo de **7 días hábiles** a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indique de entre la relacionada a continuación (artículos 140.3 y 150.2 de la LCSP), salvo en el caso de que el órgano de contratación los pueda obtener directamente conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la LPACAP y 140.3 y 159.4 de la LCSP:

1.1. Declaración sobre las circunstancias reflejadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público no han experimentado variación alguna.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

1.2. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar.

1. Los empresarios individuales, copia del DNI (artículo 21 del RCAP).
2. Los restantes empresarios:

b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo presentarán el documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o presentarán una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

b.3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

1.3. Documentos acreditativos de la representación.

Poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición, así como copia del DNI, pasaporte o documentación equivalente correspondiente a éstos.

Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda.

1.4. Documentación acreditativa de la habilitación.

Documentación acreditativa de estar en posesión de las habilitaciones requeridas en el apartado II.3 del Cuadro de Características de este pliego expedidas por la autoridad competente.

1.5. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

1.5.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP y en el artículo 13 del RCAP.

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para obtenerlo de forma directa.

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación tributaria, igualmente traducida al castellano.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Vigilancia del Estado

1.5.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), se realizará presentando:

- El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y,
- Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.

No obstante:

- Si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar:
  - El alta en el impuesto,
  - Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto y,
  - Declaración responsable de exención del pago.
- Si el licitador no estuviese sujeto a este impuesto, deberá presentar únicamente una declaración responsable de no sujeción al mismo.

1.5.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP.

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para obtenerlo de forma directa.

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las cotizaciones a la seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación con la seguridad social, igualmente traducida al castellano.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, de conformidad con el artículo 150.2 LCSP. En este supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

2. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, siempre que se haya presentado la documentación exigida.

   La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil del contratante de la Junta de Contratación.

3. El contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo con el adjudicatario.

   La formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

   Antes de su formalización, en su caso, deberá presentarse la documentación acreditativa de la constitución en UTE del adjudicatario (art. 69.1 LCSP) mediante la presentación de la

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

escritura de constitución, NIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

La formalización del contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en Boletín Oficial del Estado (art. 154 LCSP).

El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. Si las causas de la no formalización son imputables a la Administración, ésta indemnizará al adjudicatario por los daños y perjuicios ocasionados por la demora.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa.

CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO

Cláusula 14.- Responsable del contrato.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos (apartado IV.9 del cuadro de características), los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato (apartado IV.9 del cuadro de características) al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan, según lo establecido en el artículo 62 LCSP.

Cláusula 15.- Plazos.

El plazo de duración del contrato será el fijado en el cuadro de características (apartado IV.1.) no podrá ser superior a cinco años, incluidas prórrogas. En todo caso, el plazo comenzará a partir del día siguiente al de la fecha de la firma del contrato, en caso de que ésta sea posterior a la prevista para su iniciación.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación, a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP (art. 29.2 LCSP)

Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación del servicio como consecuencia de incidencias imprevisibles para el órgano de contratación en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, si se dieran las condiciones estipuladas en el artículo 29.4 de la LCSP

Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación del servicio por parte del contratista, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, conforme al artículo 192 de la LCSP.

Cláusula 16.- Precio y régimen de pagos.

El precio del contrato, de acuerdo con el artículo 102 de la LCSP se ha determinado en el momento de fijar el presupuesto de licitación, en los términos recogidos en el cuadro de características (apartado IV.2.)

En el pago del precio, se aplicará el artículo 198 de la LCSP.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

Las cuantías de las facturas, el lugar de presentación y los datos que se han de incluir en las mismas son los que se recogen en el cuadro de características (apartado IV.2.)

Cláusula 17.- Cesión de contrato

Si así se hubiera previsto en el cuadro de características apartado IV.7, el contratista podrá ceder sus derechos y obligaciones dimanantes del contrato a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato.

Esta modificación subjetiva del contrato será al margen de los supuestos contemplados en el artículo 214.1 de la LCSP.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero, deberá cumplir, como mínimo, los requisitos exigidos en el artículo 214.2 de la LCSP.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

Cláusula 18.- Subcontratación.

Si así se hubiera previsto en el cuadro de características apartado IV.6, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación.

El licitador, en su caso, está obligado, a indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicándose lo establecido en el artículo 215.2.a), b) y c) de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (art. 202.4 LCSP).

Cuando el contratista incumpla las condiciones para subcontratación establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP se impondrá una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, regulada en el artículo 215.3 a), con sujeción a lo siguiente:

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP.

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios han de hacer a los subcontratistas, en los términos y condiciones estipuladas en el apartado 1 del artículo 217 de la LCSP, en los supuestos contemplados en el apartado 2 del mismo artículo, las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previsto en el apartado 1 del artículo 217, serán obligatorias para la Administración.

Cláusula 19.- Lugar de realización.

El servicio se efectuará en las dependencias señaladas en el cuadro de características apartado (IV.1.d) y más específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cláusula 20.- Condiciones especiales de ejecución del contrato

A los efectos del artículo 202 de la LCSP, tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las contenidas expresamente en el cuadro de características (apartado IV.3).

Cláusula 21.- Penalidades.

1. **Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.**

   En el supuesto de incumplir alguna de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el cuadro de características (apartado IV.3), podrá dar lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades que serán proporcionadas a la gravedad del incumplimiento:

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

- Como regla general, la cuantía de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato, artículo 192.1 LCSP.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato.

2. Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Si así se hubiera previsto en el cuadro de características (apartado IV.4), podrán imponerse al contratista penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato (artículo 192.1 del LCSP). Estas penalidades que serán proporcionadas a la gravedad del incumplimiento se sujetarán al siguiente régimen:

- Como regla general, la cuantía de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato, artículo 192.1 LCSP.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.

3. Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación establecidas en la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para subcontratación establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP se impondrá una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, regulada en el artículo 215.3 a), con sujeción a lo siguiente:

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP.

Cláusula 22.- Modificación del contrato.

El contrato podrá modificarse durante la vigencia del mismo, hasta un máximo de un 20% del precio inicial, si así estuviera previsto en el apartado IV.5 del cuadro de características, conforme a lo establecido en el artículo 204 LCSP.

Cláusula 23.- Gastos exigibles al contratista.

1. Gastos de formalización del contrato.

Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a la Administración una copia de la misma. Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario.

2. Tasas e impuestos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven a los diversos conceptos comprendidos en la ejecución del contrato.

En cuanto al IVA, se estará al artículo 139.4 de la LCSP.

Cláusula 24.- Daños a terceros.

El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

Cláusula 25.- Propiedad intelectual.

Se entenderán cedidos a la Administración General del Estado los derechos de propiedad intelectual o industrial que surjan como consecuencia de los servicios objeto del presente contrato (artículo 308 de la LCSP).

Cláusula 26.- Confidencialidad del contratista durante la ejecución del contrato

El contratista se compromete a garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información a los que pueda tener acceso o pudiera conocer con ocasión de la ejecución del contrato, así como sobre los resultados obtenidos de su tratamiento, y a que únicamente se utilizarán para la consecución del objeto del contrato, no pudiendo comunicarlos, utilizarlos, ni cederlos a terceros bajo ningún concepto, ni siquiera para su conservación. Estas obligaciones subsistirán durante **5 años** desde el conocimiento de la información y se extiende a todas las personas que, bajo la dependencia del contratista o por su cuenta, hayan podido intervenir en cualquiera de las fases de ejecución del contrato.

La obligación de confidencialidad y reserva conlleva la de custodia e impedir el acceso a la información y documentación facilitadas y a las que resulten de su tratamiento de cualquier tercero ajeno al servicio contratado, entendiéndose como tal tanto cualquier persona ajena a la empresa contratista como cualquiera que, aun no siéndolo, no esté autorizada para acceder a tal información.

Asimismo, el contratista se compromete a velar por la integridad de los datos, es decir, a la protección de la información facilitada y a la que resulte de su tratamiento contra la modificación o destrucción no autorizada de los datos.

Cláusula 27.- Protección de datos.

La ejecución del presente contrato no requiere tratamiento de datos de carácter personal por parte del contratista.

Se prohíbe expresamente el acceso o cualquier otro tratamiento de datos personales por parte del personal del contratista.

Éste deberá aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar tal fin. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso o cualquier otro tratamiento accidental o incidental de datos personales, el contratista deberá ponerlo en conocimiento del responsable del contrato con la mayor diligencia y celeridad, con el fin de que el correspondiente responsable del tratamiento pueda tener conocimiento del incidente dentro de las 72 horas de haberse producido y pueda evaluar su alcance y consecuencias en relación a los datos personales expuestos y adoptar las medidas necesarias de responsabilidad activa. El contratista pondrá a disposición del responsable del contrato toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones aquí indicadas, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del correspondiente responsable del tratamiento, o auditor autorizado por el mismo.

En el caso de que por necesidades del contrato y durante la ejecución del mismo fuese preciso que el contratista acceda a datos de carácter personal, se formalizará en ese momento el tratamiento mediante un contrato o acto jurídico con arreglo a Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al contratista con el responsable del tratamiento correspondiente y establezca el objeto, la duración, la naturaleza del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable y el encargado, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, y en particular:

a) La finalidad para la que se ceden los datos.

b) La obligación del futuro contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 20 de la LCSP.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.

e) El licitador debe indicar en su oferta si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

A los efectos del artículo 211.f) de la LCSP, se califican como esenciales las obligaciones establecidas en las letras a) a d) anteriores.

Cláusula 28.- Derechos y obligaciones del contratista.

Los servicios se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones de este Pliego y al pliego de prescripciones técnicas que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el responsable del contrato.

La ejecución del contrato se llevará a cabo sin utilizar métodos o productos que puedan perjudicar al medio ambiente, o bien minimizando sus efectos, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, la flora o la fauna.

El contratista deberá cumplir con cuantas obligaciones fiscales, en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el ANEXO V de la LCSP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 201 de la LCSP.

Si la Administración fuese condenada o sancionada por acciones del contratista o de los trabajadores debido a incumplimientos de las obligaciones asumidas por la empresa en este ámbito, ésta deberá indemnizar a la Administración

El órgano de contratación podrá solicitar relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación con el pago, para comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacerles, así como justificante de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos.

La Administración podrá inspeccionar en cualquier tiempo y cuantas veces lo estime oportuno, la actividad del contratista. La inspección será realizada por el personal técnico preciso designado por el órgano de contratación, a quien se elevarán los informes correspondientes, a fin de que fuere aquél el que dictare, en su caso, las instrucciones oportunas al adjudicatario, el cual estará obligado a cumplirlas.

Cláusula 29.- Personal del contratista:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia, en su caso, sean exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del responsable del contrato de su cumplimiento.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia y se indiquen en el cuadro de características), informando en todo momento al responsable del contrato.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Agencia Estatal

En el caso de que fuese necesaria la modificación del personal adscrito al contrato, el contratista deberá:

- Comunicar al responsable del contrato con la antelación suficiente la sustitución propuesta para que pueda comprobarse que el nuevo componente que se pretende adscribir al contrato cumple las condiciones mínimas exigibles al perfil correspondiente.

- Una vez verificado por parte del órgano responsable que el perfil presentado cumple los requisitos exigidos, se comunicará la autorización de la modificación en el personal adscrito a la ejecución del contrato.

2.- La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleados y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores que participen a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias que, se especifiquen en el cuadro de características (apartado IV.1). En este caso, el personal de la empresa adjudicataria ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. Salvo los supuestos en los que sea necesario por las características del servicio a desarrollar, los empleados del contratista no podrán acceder a servicios reservados a los empleados públicos como correo electrónico corporativo, intranet corporativa u otros de análogo carácter.

La empresa contratista se someterá a las normas de acceso y control existentes en dichas dependencias.

El contratista responderá del deterioro del mobiliario o material ocasionado por su personal en la prestación del servicio que se contrata, reparándolo a su cargo.

5.- La empresa adjudicataria deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Administración, canalizando la comunicación entre la empresa adjudicataria y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Administración, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Administración, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

6.- Para la ejecución del contrato el contratista contará con el personal necesario, el cual dependerá exclusivamente del propio adjudicatario, quien queda obligado respecto del mismo al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación fiscal, laboral, de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio sectorial de aplicación, de Seguridad Social, de seguridad, higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales, incluyendo la coordinación de actividades empresariales, así como al cumplimiento de las que pudieran promulgarse durante la ejecución del contrato. La Administración es del todo ajena a las relaciones de cualquier índole que pudieran existir entre el contratista y el referido personal.

El contratista procederá inmediatamente, si fuere preciso, a la sustitución del personal necesario, de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el contratista proporcionará a la Administración una relación del personal, el cual se someterá a las normas de control y seguridad que la Administración establezca.

Se hace constar la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación (122.2 LCSP)

A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del mismo (artículo 308.2 de la LCSP).

Cláusula 30 Condiciones de subrogación de personal (artículo 130 LCSP)

En el apartado IV.8 del cuadro de características se recoge la existencia o no de personal a subrogar en este contrato.

En el supuesto de que una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador, se facilitará información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales: convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a subrogar, en cumplimiento del artículo 130 de la LCSP.

Una vez producida la subrogación, si los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista entrante tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

El contratista tiene la obligación de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda al nuevo contratista. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de salarios.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 130 de la LCSP supondrá la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 de la LCSP.

CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 31.- Cumplimiento del contrato.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

De acuerdo con el artículo 210 de la LCSP, el contrato se considerará cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.

Asimismo, conforme al artículo 311.3 de la LCSP, la Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada (art. 311.7 LCSP).

La constatación del cumplimiento del contrato exigirá un acto formal y positivo de recepción o conformidad por parte de la Administración dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato, observándose lo dispuesto en el artículo 204 del RGLCAP.

Cláusula 32.- Resolución del contrato.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a 213 de la LCSP y específicamente para el contrato de servicios el artículo 313 de dicha Ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1.f), se considerarán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el cuadro de características (apartado IV.3), se hubieran calificado como condiciones especiales de ejecución del contrato.
- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo empresarial al que pertenece el contratista.
- El incumplimiento de lo establecido en el artículo 215 de la LCSP en cuanto a la subcontratación.
- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor contractual citados en el Cuadro de características que tendrá, a estos efectos, el carácter de condición especial de ejecución del contrato.
- El impago, durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los trabajadores o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para los trabajadores también durante la vigencia del contrato, artículo 211.1.i) de la LCSP.

Cláusula 33.- Plazo de garantía.

El plazo de garantía será el señalado en el cuadro de características (apartado V.1) de este pliego, y comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo alguno, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

CAPÍTULO V.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RÉGIMEN DE INVALIDEZ, RECURSOS Y JURIDICCIÓN COMPENTE

Cláusula 34.- Prerrogativas del órgano del órgano de contratación.

El órgano de contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo 190 de la LCSP de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Cláusula 35.- Régimen de Invalidez.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

En los términos establecidos en el artículo 38 y siguientes de la LCSP, el contrato será inválido:

a) Cuando concurra en él alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil.

b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos 39, 40 y 41 de la LCSP.

c) En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.

Cláusula 36.- Recursos y jurisdicción competente.

Las actuaciones realizadas en el procedimiento de adjudicación del contrato, así como las que deriven de su ejecución, estarán sometidas al **régimen ordinario de recursos administrativos** contenido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dada su naturaleza administrativa, corresponde al **orden jurisdiccional contencioso-administrativo**, una vez agotada la vía administrativa, la resolución de todas las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato.

Los licitadores extranjeros se comprometerán a someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera corresponderles.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

ANEXO 1: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE

D./Dª: , con D.N.I. documento equivalente o pasaporte nº: actuando en nombre propio / en representación de (el licitador)

con N.I.F. con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.):…… , nº:.., Población:……., Provincia:……., y código postal:....., en relación con el expediente de **RENOVACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE DIVERSAS APLICACIONES CON DESTINO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (LOTE 1, LOTE 2 y LOTE 3) (EXP. 26UPN2IN0219),** y de conformidad con lo dispuesto en el en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Declaración de que la empresa cuenta con las habilitaciones y autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto de este contrato requeridas en el apartado II.3 del Cuadro de Características.
2. Que se compromete a cumplir todas las condiciones especiales de ejecución establecidas en el apartado IV.3 del Cuadro de Características.
3. Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.
4. (En el caso de que el licitador sea extranjero) Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera corresponderle.
5. Que (señalar una de las opciones):

   ☐ *Que **no** pertenece a ningún grupo empresarial*.*

   ☐ *Que **no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo** empresarial*

   ☐*Que **también presentan oferta** la/s empresa/s . (indicar nombres) pertenecientes al mismo grupo empresarial,*

   (*Se entiende por grupo empresarial el definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio).
6. Que acepta recibir comunicaciones y notificaciones a través del sistema de comunicaciones por comparecencia electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público, designan-do la siguiente dirección de correo electrónico para la recepción de los correspondientes avisos de comunicación y notificación que se efectúen.
7. Que, asimismo, ha registrado un usuario en la Plataforma de Contratación del Sector Público con la dirección de correo electrónico señalada y dispone de un certificado electrónico acepta-o por la plataforma @firma para acceder al contenido de las comunicaciones y notificaciones electrónicas.
8. Que la empresa:

   ☐ Está registra en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

   ☐ Que ha presentado la solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público junto con la documentación preceptiva para ello (**siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas)** y que no ha recibido requerimiento de subsanación de esta.

   Que las circunstancias reflejadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público no han experimentado variación alguna.

   - ☐ *Personalidad y capacidad de obrar*
   - ☐ *Representación*
   - ☐ *Solvencia económica y financiera*
   - ☐ *Solvencia técnica o profesional*
   - ☐ *Clasificación*
   - ☐ *Autorizaciones o habilitaciones profesionales*

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

☐ *Otros: …*

9. Que la empresa se basará en la solvencia y medios de otras entidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 LCSP (integración de solvencia con medios externos):

☐ Sí. Indicar las entidades con las que integrará su solvencia:

NIF	ENTIDAD

☐ No

10. Que en caso de empate en la valoración de ofertas y a efectos de desempate (señalar lo que proceda)

☐ tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al que imponga la normativa.

☐ la empresa a la que representa tiene la condición de empresas de inserción según la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

☐ la empresa a la que representa promueven medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

11. Que (señalar lo que proceda):

☐ NO constituirá, ni participará en ninguna UTE para la licitación de referencia.

☐ Que manifiesta su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatario del contrato objeto de licitación, a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública. La participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente (expresada en porcentaje):

EMPRESA	**% DE PARTICIPACIÓN**

☐ Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de la UTE a: ……

☐ Que, designan como domicilio único y válido para las notificaciones a la UTE que les curse la Administración: ……

12. Que la empresa a la que representa tiene las siguientes características (cumplimentar a efectos informativos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, art. 328.4 LCSP):

Número de empleados.	
Volumen de negocios anual (en euros)	
Balance general (en euros)	

En el caso de licitación en unión temporal de empresarios, deberá presentarse una declaración responsable por cada una de las empresas componentes de la UTE.

13. Que tiene previsto subcontratar (marque lo que proceda):

SI ☐

NO ☐

En caso afirmativo, la parte del contrato previsto subcontratar es la siguiente:

por el siguiente importe y nombre o perfil empresarial.

14. Que se designa como persona de contacto:

ÁMBITO- PREFIJO **GEISER**
CSV **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792**
FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro **REGAGE26e00089276004**
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

NOMBRE Y APELLIDOS	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en ……, a.... de……de 2026

ÁMBITO- PREFIJO **GEISER**
CSV **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792**
FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro **REGAGE26e00089276004**
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

ANEXO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA - LOTE 1

D./Dª……, en representación de …… …….. con domicilio en…….. Provincia de……. Calle …… número …….., según documento de identidad núm. ……., enterado del anuncio publicado en la "Plataforma de contratación del Sector Público" el día … de …… de 2026 y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de un **RENOVACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE DIVERSAS APLICACIONES CON DESTINO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (LOTE 1- SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE NOTICIAS DE AGENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DUERO) (EXP. 26UPN2IN0219),** se compromete, en nombre (PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato de servicios, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, mediante la siguiente oferta:

IMPORTE SIN IVA ..... €
IMPORTE DEL 21% IVA ..... €
TOTAL ..... €

RECORDATORIO PARA LOS LICITADORES – LOTE 1		
Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido)	IVA	Presupuesto Base de Licitación
8.173,00 €	1.716,33 €	9.889,33 €

…….de……de 202….
Firmado electrónicamente por:

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

ANEXO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA - LOTE 2

D./Dª……, en representación de …… …….. con domicilio en…….. Provincia de……. Calle …… número …….., según documento de identidad núm. ……., enterado del anuncio publicado en la "Plataforma de contratación del Sector Público" el día … de …… de 2026 y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de un **RENOVACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE DIVERSAS APLICACIONES CON DESTINO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (LOTE 2 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA AXON DEL GABINETE MÉDICO) (EXP. 26UPN2IN0219),** se compromete, en nombre (PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato de servicios, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, mediante la siguiente oferta:

IMPORTE SIN IVA ..... €
IMPORTE DEL 21% IVA ..... €
TOTAL ..... €

RECORDATORIO PARA LOS LICITADORES – LOTE 2		
Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido)	IVA	Presupuesto Base de Licitación
1.728,00 €	362,88 €	2.090,88 €

…….de…….de 202….
Firmado electrónicamente por:

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | **GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792** | **15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular**
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | **https://run.gob.es/hsbzvympyF**
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

ANEXO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA - LOTE 3

D./Dª……, en representación de …… …….. con domicilio en…….. Provincia de……. Calle …… número …….., según documento de identidad núm. ……., enterado del anuncio publicado en la "Plataforma de contratación del Sector Público" el día … de …… de 2026 y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de un **RENOVACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE DIVERSAS APLICACIONES CON DESTINO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (LOTE 3- SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS SAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN) (EXP. 26UPN2IN0219),** se compromete, en nombre (PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato de servicios, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, mediante la siguiente oferta:

IMPORTE SIN IVA ..... €
IMPORTE DEL 21% IVA ..... €
TOTAL ..... €

RECORDATORIO PARA LOS LICITADORES – LOTE 3		
Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido)	IVA	Presupuesto Base de Licitación
8.516,00 €	1.788,36 €	10.304,36 €

…….de……de 202….
Firmado electrónicamente por:

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

ANEXO 3 MODELOS DE NOTIFICACION DE SUBCONTRATACIÓN

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN

D./Dª……, con D.N.I., documento equivalente o pasaporte nº……..., actuando en nombre propio / en representación de (el adjudicatario) …… ……., con N.I.F: ……, como adjudicatario del **RENOVACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE DIVERSAS APLICACIONES CON DESTINO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (LOTE ……..)[1] (EXP. 26UPN2IN0219),** pongo en conocimiento de esa Junta de Contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que, para la realización de la prestación objeto del contrato, se va a proceder a subcontratar / se ha subcontratado [2] a las siguientes entidades:

(Indicar:

- *Identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de los subcontratistas.*
- *Indicación de la parte de la prestación que se pretende subcontratar.*
- *Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del contrato principal.*
- *Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente subcontrato sobre el precio del contrato principal.*
- *Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.*
- *Justificación de la aptitud de cada subcontratista para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. Estos extremos podrán justificarse con la comunicación de la clasificación adecuada para realizar la parte de la prestación que, en su caso, tuviese el subcontratista)*

Asimismo, declaro responsablemente que cumpliré con lo establecido en el artículo 216 de la LCSP.

A la presente comunicación se acompaña la siguiente documentación relativa a los subcontratistas:

[1] Indicar el nº de Lote que corresponda.
[2] Según proceda. En el caso de que se hubiese subcontratado antes de realizar la presente comunicación, deberá justificarse la situación de emergencia o urgencia por la que se haya procedido en tal sentido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 215.2 b) último párrafo.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

- **Declaración responsable** de los subcontratistas de no hallarse incursos en prohibición para contratar, conforme el art. 71 de la LCSP. [3]
- **Certificación positiva** de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de hallarse los subcontratistas al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, alternativamente, **autorización** a la Junta de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de este extremo.
- **Certificación positiva** de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse los subcontratistas al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o, alternativamente, **autorización** a la Junta de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de este extremo.
- **Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas** en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, **o el último recibo completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto**.

  Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración.

……, a…. de…….. de 202…

Fdo.

[3] La declaración responsable deberá formularse en los siguientes términos ***"Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP."***

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsbzvympyF

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Subsecretaría
Abogacía del Estado

2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN

D./Dª……, con D.N.I., documento equivalente o pasaporte nº……., actuando en nombre propio / en representación de (el adjudicatario) ……
……., con N.I.F: ……, como adjudicatario del **RENOVACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE DIVERSAS APLICACIONES CON DESTINO EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (LOTE …..) [4](EXP. 26UPN2IN0219),** certifica mediante esta declaración responsable los siguientes extremos:

- Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % del precio del contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los mismos.
- Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de ejecución del contrato.
- Se adjuntan los siguientes documentos probatorios:
  - □ Contratos con las empresas subcontratistas.
  - □ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas.
  - □ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo que respecta a este contrato.

En……., a ….. de ..... de .....

(Lugar, fecha y firma del representante)

[4] Indicar el nº de Lote que corresponda.

ÁMBITO- PREFIJO | CSV | FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER | GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792 | 15/10/2026 10:00:38 Horario peninsular
Nº registro | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
REGAGE26e00089276004 | https://run.gob.es/hsbzvympyF
GEISER-5f6e-e87c-0931-8a13-4da5-a9b2-8d4d-f792